



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts dom 2025-01-14 i mål T 7579-23, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1977 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Jur.kand. Catharina Andersson
Familjerättsbyrån Andersson Romanus AB

Motpart

BB [REDACTED], 1976 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Elisabet Rohtlieb
Rohtlieb Advokater AB

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Vårdnaden om CC [REDACTED] (2013 [REDACTED]) och DD [REDACTED] (2016 [REDACTED]) ska vara gemensam.
- b) CC [REDACTED] och DD [REDACTED] ska ha sitt stadigvarande boende hos BB [REDACTED] under fyra månaders tid, från den 16 oktober 2025 till och med den 15 februari 2026.
- c) Under de första två månaderna ska inget umgänge med AA [REDACTED] äga rum. Under de därpå följande två månaderna ska CC [REDACTED] och DD [REDACTED] ha rätt till oreglerat dagumgänge med AA [REDACTED]. Under den sista månaden ska även tillfälle till övernattning kunna få förekomma.

Dok.Id 2255087

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 670 90
E-post: svea.avd8@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

- d) Därefter, med start den 16 februari 2026, ska CC och DD bo växelvis varannan vecka hos parterna. CC och DD ska bo jämna veckor hos AA och ojämna veckor hos BB.
2. Parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader.
3. Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA och BB har tillsammans barnen CC och DD. I tingsrätten tvistade parterna om vårdnad, boende och umgänge. Sedan AA överklagat tingsrättens dom och hovrätten meddelat prövningstillstånd har parterna träffat en samförståndslösning med det innehåll som framgår av punkten 1 i domslutet.

Parterna har begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med samförståndslösningen.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten bedömer att den samförståndslösning som parterna har träffat är förenlig med CC:s och DD:s bästa. Det finns därför förutsättningar att meddela dom i enlighet med denna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2025-11-10

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Maria Billing, f.d. hovrättsrådet Anita Glad och tf. hovrättsassessorn Erik Axel Norberg, referent.



NACKA TINGSRÄTT

DOM

2025-01-14

Meddelad i

Nacka

Mål nr

T 7579-23

PARTER**Kärande**BB [redacted], 1976 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Elisabet Rohtlieb
Rohtlieb Advokater AB
Sveavägen 116,
113 50 Stockholm

SvarandeAA [redacted], 1977 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Jur.kand. Catharina Andersson
Familjerättsbyrå Andersson Romanus
Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

DOMSLUT

1. BB [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 2013 [redacted] och DD [redacted], 2016 [redacted].
2. AA:s [redacted] yrkande om umgänge avslås.
3. AA [redacted] föreläggs vid vite om 10 000 kr per barn att lämna ifrån sig CC [redacted], 2013 [redacted] och DD [redacted], 2016 [redacted] till BB [redacted].
4. Sekretess enligt 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter i de barnpsykiatriska handlingar (aktbilaga 139-140) som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar.

BAKGRUND

BB [] och AA [] har varit gifta med varandra och separerade år 2019. De har gemensamt döttrarna CC [] (född år []) och DD [] (född år []). Vårnaden om barnen är gemensam. Sedan separationen har barnen bott växelvist hos föräldrarna till någon gång under hösten 2022. BB [] väckte talan den 23 oktober 2023 med yrkande om att barnens skulle bo växelvist hos föräldrarna. Vid sammanträde för muntlig förberedelse den 12 december 2023 träffade parterna en särskild överenskommelse om barnens rätt till umgänge med BB []. Efter genomförd medling under vintern och våren 2024 fastställde tingsrätten interimistiskt den 20 maj 2024 den överenskommelse som parterna träffat genom medling. I samband därmed förordnades även om att en boende- och umgängesutredning skulle inhämtas. Den 29 augusti 2024 förordnande tingsrätten om verkställighet av tingsrättens beslut från den 20 maj 2024 och ålade även AA [] att fullfölja umgänget vid vite.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNINGAR

BB [] har yrkat att vårnaden om CC [] och DD [] ska tillerkännas honom ensam. För det fall den gemensamma vårnaden ska bestå har han yrkat att CC [] och DD [] ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

För det fall AA:s [] yrkande om stadigvarande boende bifalls har BB [] yrkat att CC [] och DD [] ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

1. Onsdag till måndag, från onsdagar jämna veckor vid skolans slut till måndagar ojämbna veckor, vid skolans början.
2. Julhelgen, ojämbna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till den 30 december kl. 16.00.
3. Nyår, ojämbna år, från den 30 december kl. 16.00 till första skoldagen efter jullovet vid skolans början.
4. Sportlov, jämna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till första skoldagen efter lovet vid skolans början.

5. Påsklov, ojämna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till första skoldagen efter vid skolans början.
6. Midsommarhelgen, jämna år, från torsdagen före midsommar kl. 16.00 till måndagen efter midsommar kl. 09.00.
7. Två sammanhängande kalenderveckor, samt två sammanhängande kalenderveckor (två jämte två) under en period som följer skolans sommarlov. Han ska ha företräde att välja veckor ojämna år. Önskade veckor ska meddelas den andra föräldern senast den 31 mars året då sommarveckor ska väljas. Om det inte sker övergår rätten att välja sommarveckor till den andra föräldern, utan att denne förlorar sin rätt att välja veckor nästkommande år.
8. Vartannat höstlov, jämna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till första skoldagen efter lovet vid skolans början.

För det fall tingsrätten bifaller BB:s yrkande om vårdnad eller stadigvarande boende har BB yrkat att tingsrätten ska förelägga AA att vid vite om 10 000 kr per barn överlämna CC och DD till honom.

För det fall tingsrätten bifaller AA:s yrkande om stadigvarande boende har BB yrkat att tingsrätten ska förelägga AA att vid vite om 10 000 kr per tillfälle överlämna CC och DD till umgänge med honom.

AA har bestritt BB samtliga yrkanden och har för egen del i första hand yrkat att vårdnaden om CC och DD ska tillkomma parterna gemensamt och att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. I andra hand har AA yrkat att vårdnaden om CC och DD ska tillerkännas henne ensam.

För det fall BB:s yrkanden om ensam vårdnad eller boende vinner bifall har AA yrkat att CC och DD ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande.

1. Onsdag till måndag, från onsdagar jämna veckor vid skolans slut till måndagar ojämbna veckor, vid skolans början.
2. Julhelgen, ojämbna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till den 30 december kl. 16.00.
3. Nyår, ojämbna år, från den 30 december kl. 16.00 till första skoldagen efter jullovet vid skolans början.
4. Sportlov, jämna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till första skoldagen efter lovet vid skolans början.
5. Påsklov, ojämbna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till första skoldagen efter vid skolans början.
6. Midsommarhelgen, jämna år, från torsdagen före midsommar kl. 16.00 till måndagen efter midsommar kl. 09.00.
7. Fyra veckor varje sommar uppdelat på två plus två veckor under skolans sommarlov. AA har företrädde att välja veckor ojämbna år. Önskade veckor ska meddelas den andra föräldern senast den 31 mars året då sommarveckor ska väljas. Om det inte sker övergår rätten att välja sommarveckor till den andra föräldern, utan att denne förlorar sin rätt att välja sommarveckor nästkommande år.
8. Vartannat höstlov, ojämbna år, från sista skoldagens slut, före lovets början, till första skoldagen efter lovet vid skolans början.

Avslutningsvis har AA hemställt att dom i målet omedelbart ska kunna verkställas utan hinder av laga kraft.

BB har bestritt AA:s samtliga yrkanden.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

BB

AA är olämplig som vårdnadshavare eftersom hon utsätter barnen för föräldrapåverkan och inte verkar för en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det är han som bäst kan tillgodose en nära och god kontakt med båda föräldrar och det

föreligger påtagliga risker för att barnens hälsa och utveckling skadas om inte någon ändring sker. Det föreligger en överhängande risk för att han utesluts som förälder om han inte tillerkänns ensam vårdnad eller boende. Han är lämplig som vårdnadshavare eller boendeförälder och det är till barnens bästa.

Till utveckling av sin talan har BB i huvudsak anfört följande. År 2011 flyttade parterna till Stockholm och köpte en villa tillsammans. Efter barnens födelse så arbetade han en hel del och AA tog ett större ansvar för hemmet och barnen. Hon tog ut mer föräldraledighet när barnen började förskola och det var hon som hämtade och lämnade vilket parterna var överens om. Han var dock en engagerad och närvarande pappa och var med på förskolan samt barnens aktiviteter. Det var AA som ville separera och han tyckte det kom plötsligt och var orolig för hur barnen skulle påverkas. Barnen kom dock inte att påverkas i någon större omfattning och barnen fick bo kvar i bostaden och han och AA flyttade mellan den. För att begränsa skadeverkningarna lånade han pengar till AA. Det var hans ambition att AA skulle köpa ett hem till barnen och sig och hon köpte också ett radhus. Barnen spenderade sedan några dagar i taget hos respektive förälder efter ett föreslaget umgängesschema från honom. Han har inte utsatt AA för något ekonomiskt våld och har betalat för hälften av barnens kostnader. Under hösten spenderade barnen mer tid hos AA på grund av hennes pappas bortgång. Under samma period träffade han sin sambo EE. Barnens inställning till EE ändrades efter att AA sagt till dem att de inte fick vara själva med EE eller säga till EE att de älskade henne. Han noterade att CC började ställa frågor som tydde på att AA pratat med barnen om deras tidigare relation. Han oroade sig för att detta skulle innebära en lojalitetskonflikt för barnen. Han märkte sedan att CC blev påverkad av den mobiltelefon som hon fått av AA. CC blev stressad av telefonen och var rädd att AA blev arg om CC inte kollade mobilen och att hon behövde skicka filmer och SMS till AA och hon har konfronterat CC med uppgifterna om att han ansåg att CC blev stressad av mobilen. CC:s användning av mobiltelefon liknar hur det ser ut för DD i dagsläget och under tvisten. En användning som familjerätten uttalat är en tydlig indikation på att barnen påverkas av AA. I slutet

av 2022 ändrades barnens inställning till BB . Det började med att barnen efter sommarumgänge kom med lista till honom med hur de ansåg att umgänget skulle äga rum, barnen var då 9 och 6 år. I samband med listan blev umgänget ändå som vanligt. I samband med att BB och EE köpte sitt hus, protesterade CC och för honom blev detta märkligt eftersom de har tidigare haft en kärleksfull relation och CC varit positiv till husköpet. Hans uppfattning var att CC såg fram emot att flytta till huset. Umgänget mellan honom och CC blev sedan sämre och sämre och det var för honom oförklarligt varför men AA uppgav att husköpet gjorde att CC mådde dåligt. Han gav sitt samtycke till kuratorskontakt som uppgav till honom att de inte kunde se att CC mådde dåligt. CC har själv sagt att hon ville ha ett växelvist boende. AA avslutade kontakten med kuratorn och strax innan julafton 2022 tog både CC och DD avstånd från BB . I början av 2023 gav han sitt samtycke till psykologkontakt för CC . Efter sitt andra möte ringde psykologen upp honom och uttalade att det enligt henne var bäst för CC att komma tillbaka till ett växelvis boende och att hon skulle göra en orosanmälan. Psykologen var orolig för att CC hade påverkats av sin mamma. CC:s språk var inte åldersadekvat och mycket utvecklat. I april 2023 fick de familjebehandling och insatsen blev lyckad då umgänget började genomföras och för DD:s del påverkade det deras relation positivt och det övergick till ett växelvist boende. AA:s inställning till behandlingen blev dock sämre och familjebehandlaren uppfattade som att AA hade svårt att se sin del och ansvar i det hela. AA hade på synpunkter på behandlingen och upplägget och valde att avsluta insatsen i juni 2023. Familjebehandlarens slutsats var att AA hade svårt att tillgodogöra sig det som framkom i behandlingen och kände sig ifrågasatt och reflekterade inte. Under sommaren 2023 började DD bo växelvist medan CC tog avstånd från honom vilket framstod som obegripligt för honom. Hans förklaring är att AA förmått CC att ta avstånd från honom och försatt barnen i en lojalitetskonflikt. Han valde då att väcka talan. Snabbupplysningen från familjerätten i Nacka bekräftade hans oro att barnen var utsatta för föräldrapåverkan. Det fanns ingen ambivalens hos barnen och CC har sagt att ”hon fick med allt som hon övat på med mamma”. Efter den muntliga förberedelsen fungerade umgänget med DD väl. CC vägrade umgänge och AA gjorde ingenting för att underlätta

överlämningarna. Beträffande umgänget efter det intermistiska beslutet i maj 2024 så gjorde han allt i sin makt för att få med sig flickorna och AA gjorde raka motsatsen och lade allt ansvar på honom. Vid överlämningstillfället den 7 juni 2024 försökte CC övertala DD att inte följa med och AA tog i stället med CC till landet under en umgängeshelg vilket omöjliggjorde umgänge. AA har vid umgänge den 24 maj 2024 ringt DD många gånger och under samtalet blev DD ledsen och ursäktade sig för att hon var hos honom och lovade att hon skulle komma hem dagen därpå. I beslutet verkställighetsärendet har framhållits att barnen är så unga att deras vilja inte ska tillmätas avgörande betydelse för om det ska ske umgänge med honom. AA har lagt ett stort ansvar på barnen att få bestämma om de vill träffa honom eller inte. DD och han hade ett bra umgänge men det förändrades efter hans talan om verkställighet. Boende- och umgängesutredningen uttalade sig även i vårdnadsfrågan och har uttalat att det med stor sannolikhet förhåller sig så att barnen med stor sannolikhet utsatts för stark påverkan av AA till att inte vilja ha kontakt med sin pappa. Sammantaget finns det tydliga tecken på att barnen återberättat sådant de hört från mamman. Risknivån bedöms som hög trots att det enbart finns en riskfaktor av betydelse, nämligen föräldrapåverkan. Utredarna har på grund av utredningens omfattning inte haft skäl att uttala sig om vårdnad men har gjort det ändå och att CC kommer behöva professionellt stöd och detsamma gäller DD. AA behöver hjälp för att förstå sitt agerande och konsekvenserna av sin påverkan på barnen och han behöver anförtros ensam vårdnad fram tills behandling och läkning skett för barnens del varför det är till barnens bästa att han tillerkänns ensam vårdnad varför han delar utredningens slutsatser.

AA

Det är förenligt med barnens bästa att vårdnaden fortsatt ska vara gemensam. Om tingsrätten skulle finna att det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad ska hon tillerkännas ensam vårdnad om barnen. Hon är lämplig som vårdnadshavare och hon försöker samarbeta och kommunicera. Det är förenligt med barnens bästa att de bor stadigvarandet hos henne. Barnen har sin trygghet hos henne och hon är deras primära anknytningsperson. Att vidta ändringar skulle strida mot kontinuitetsprincipen. Hänsyn

ska även tas till barnens ålder och mognad och beslut kan inte fattas som helt mot vad de uttrycker som sin vilja. Barnen är även nära som syskon och det skulle vara mot deras bästa att sära på dem. För närvarande kan inte något reglerat umgänge med BB vara till deras bästa.

Till utveckling av sin talan har AA i huvudsak anfört följande. Sedan 2022 har CC stadigvarande bott hos henne och sedan sommaren 2024 även DD. BB har arbetat mycket och varit frånvarande vilket blev värre när DD föddes. I samband med försäljningen av huset så försämrades relationen mellan barnen och BB och de började visa tecken på att inte vilja umgås med pappa. De litar inte på honom och känner sig inte trygga hos honom vilket innebär att tilliten är skadad. BB hanterade försäljningen av barnens barndomshem dåligt. Han undanhöll husförsäljningen och han involverade endast CC som inte fick säga något till DD och henne. När detta uppdagades så tog CC på sig en stor skuld för att hon hade vetat om försäljningen och inte sagt något till sin lillasyster vilket ledde till skuldkänslor och en känsla av att blivit sviken hos DD. Hon har aldrig haft invändningar mot att BB sålt huset och köpt nytt men hon har haft invändningar om hur det skötts. Hon har försökt söka hjälp för att hon och BB ska kunna samarbeta. Hon har inte undanhållit barnen från BB. Hon har ensam fått kämpa för att CC och DD ska få ha en bra relation med BB och har ansökt om flera insatser och har hela tiden fått höra att det beror på föräldrarnas bristande kommunikation vilket båda parter har en del i och inte bara hon. Av samtal med CC finns inslag om att CC uppger att Pappa har sårat henne, att husförsäljningen blev ett trauma och att BB inte är bra på att hjälpa CC. Hon motiverar och peppar barnen inför umgänge. CC har ett stort ordförråd och är mycket verbal och CC har sedan 2022 inte velat åka till sin pappa och pressen på CC har blivit större efterhand som tvisten fortgått. Hos BUP har CC berättat om flera händelser hos pappa och flera bråk med pappa och berättat om sveket hon känner från BB. CC är även medveten om att DD favoriseras av BB. CC har även berättat om att hon blivit inlåst hos BB. Det har lett till att det ska påbörjas en traumabehandling utifrån förutsättningarna att BB samtycker. CC har sett under

sin uppväxt hur illa BB behandlat och hennes lillasyster. DD har ett stort ordförråd och framför allt när vuxna pratar mycket med sina barn och förklarar då får de ett ”vuxet” ordförråd. DD är vidare påverkad av hela situationen och mycket nära CC. DD mår dåligt och har lätt för att ta ansvar och skuldbelägga sig och är den som försöker trösta CC när denne är ledsen. Tack vare henne har CC och DD under sina första år fått en känslomässigt stabil uppväxt.

BB och AA har i allt väsentligt bekräftat vad som framgår under respektive parts utveckling av talan. Från respektive förhör antecknas följande.

BB

Uppgifterna om psykiskt våld mot AA hörde han talas om först när bevisuppgiften kom in. Han har aldrig varit fysisk mot AA eller spridit skvaller. Deras uppbrott gick ganska lugnt till och det var AA som ville avsluta deras relation. Efter uppbrottet turades de om att bo i huset tills AA fick tillgång till sitt radhus och inledningsvis fungerade samarbetet dem emellan och de kom överens om hur de skulle göra med barnen kring kostnader och aktiviteter. Han har inte skrivit hotfulla SMS eller mejl till AA. Innan separationen hade han en nära relation till båda barnen och han har inte favoriserat något barn. I grunden har han varit en lugn och rättvis person. Han har aldrig låst in CC. Vid separationen hanterade barnen det växelvisa boendet bra och det gick bättre än han trodde. Han var delaktig på förskolan. Barnen har fått ringa till AA när de velat. AA har velat styra och har blivit upprörd när exempelvis EE åkte med DD till simskolan. AA har då varit tydlig med att hon inte ville det och hon har gjort gällande att inte heller barnen ville det. Han accepterade detta för att undvika bråk. När han och EE träffades fungerade det på ett bra sätt. Problemen började på sommaren för två och ett halvt år sedan då AA började fråga var barnen ville vara. De blev sedan inte överens om schemat och vilka aktiviteter som var planerade. Barnens relation med sina kusiner har avbrutits. CC har uttalat till hans svägerska och bror att de varit elaka mot AA. Han upplever det som att alla som är i hans närhet får barnen inte vara med. När barnen skulle träffa sin farfar förra julen kom DD in men inte CC. Barnen

har tidigare haft en varm relation till sin farfar. Det är en stor skillnad nu och när allt började hösten 2022 men han har svårt att svara på om det var husköpet som hade betydelse i detta sammanhang. DD var först ledsen när flytten kom på tal men började sedan prata om sitt nya rum. CC var den som först visste om flytten eftersom hon var med på visningen av det nya huset och CC fick då veta först om flytten och fick bära den hemligheten några dagar gentemot DD vilket han bett om ursäkt för. Under våren 2023 togs det vårdkontakter för barnen på AA:s initiativ vilket resulterade i familjebehandling som sedan avbröts. Under sommaren 2023 märkte han en skillnad och när hans advokats brev kommit till AA krävde hon att de skulle prata om det och då var både AA och CC arga. Det kom ändå till stånd växelvist boende med DD. Han såg sedan ingen annan utväg än att inge stämning eftersom relationerna till barnen blev sämre och sämre. Han har aldrig pratat med CC om processen. Med DD gick umgänget fram och tillbaka efter att han väckt talan. Han har inte favoriserat DD på något sätt även om kanske CC uppfattat det som så då hon inte varit hos honom så mycket som DD. Ett mönster som han sett är att om man är på samma sida som AA så är allting bra och blir man motståndare är allting dåligt och det finns inga mellanting. I år hade han och DD mycket umgänge under våren men det slutade i början av sommaren och som han ser det skedde det i samband med att han trappade upp den juridiska processen. Efter verkställighetsbeslutet så skulle han hämta DD på skolan som sade att hon inte ville. Han ringde då AA som sade att DD inte fick komma hem till henne för det hade domaren bestämt. Efter detta kom den lördag som blev kaos i somras och sedan dess har DD inte varit hos honom. Vi det tillfället var han väldigt oförberedd på det drama som ägde rum. Han har fått stöd av kommunen efter denna händelse och fått rådet att försöka avdramatisera och avlasta barnen från allt ansvar. Han känner inte till den senaste BUP-insatsen men ska träffa BUP om en vecka. Han har inte velat yrka på ensam vårdnad men på lång sikt är det för att säkerställa att barnen får den hjälp de behöver som det står i utredningen. Han har ingen annan ambition än att det ska gå tillbaka till delad vårdnad och ett delat umgänge. Just nu har han inte kunnat medge något umgänge eftersom han lyssnat på expertis och att det behövs brytas mönster på lång sikt. Om ett år hoppas han det inte behövs fler insatser. För att nå dit kommer det

behövas mycket insatser och alla, både han, barnen och AA kommer att behöva mycket stöd. Han har sett tecken på att barnen älskar honom och det kan brytas av extrema trauman men det finns inget som står i proportion till vad han drabbats av. Samarbetet mellan honom och AA är just nu katastrofalt. Han har inte fått med sig barnen hem till honom under hela hösten. Barnen behöver behandling för att kunna återfå kontakten med honom. CC:s känsla just nu är att hon känner sig otrygg och besviken men den stämmer inte med verkligheten.

AA

Hon har inte övat på frågor och svar med barnen. Hon har pratat med barnen på socialtjänsten och det har inte rört sig om några inövningstillfällen. CC är mogen för sin ålder och är ansvarsfull, analytisk och snabbtänkt. CC har förändrats de två senaste åren och blivit bräckligare. CC har börjat uttrycka att hon inte orkar leva och att hon inte duger. Det som spelats upp från umgängestillfällena är uttryck för CC:s egen vilja. Barnen vill bara ha lugn och ro. Det börjar finnas en misstro från barnens sida till vuxna. Kuratorskontakten avslutade CC själv. Hon upplever nu att CC tycker det är bra med psykologkontakten på BUP. DD har vuxit enormt och har nu fått bära ett ansvar för CC. DD:s avslutande umgänge med sin pappa tror hon beror på att DD vuxit till sig och hennes egna observationer där DD ser hur dåligt hennes syster mår och det finns en ilska mot pappa att han inte stoppar detta. Hon är en lösningsorienterad person men hon och BB hade lätt för att lösa saker och inte känslor. När hon kontaktar BB och de ska samarbeta behöver nu allt vägas i guldskål vilket är svårt. Hon vill försöka samarbeta eftersom det är nödvändigt. Hon känner inte igen att hon sagt att BB:s sambo EE är någon som barnen inte får vara ensam med eller tycka om. Det är hon som initierat de flesta insatserna för barnen. Hon har även fått stöd genom en kontakt som hanterar våld i nära relationer efter att en person i hennes närhet sagt att hon utsatts för psykisk misshandel. Hon har aldrig involverat barnen i vad som kallas för kravbrevet. CC råkade läsa brevet från advokaten när hon gjorde läxor och hon vet inte hur mycket CC förstod. Hon förklarade då för CC att det var ett brev för vuxna. Hon hade aldrig någon invändning när huset såldes och det handlade inte om någon avundsjuka. Hennes

känslomässiga anknytning till huset var avslutad. Huset är dock kopplat till CC och det finns flera skikt i detta och kopplat till BB. DD sörjde deras gamla hus längre än två dagar. Inspelningen hon gjorde med CC sommaren 2023 gjordes för att tjäna som exempel till en psykolog. Det är enklare att spela upp vid en vårdkontakt än att komma ihåg. Hon minns inte filmklippet där hon pratar med DD. Hon har inte bitt barnen välja sida. Hennes inställning till rätten till båda föräldrar är att hon har sett andra separera och har då blivit glad när hon sett att båda föräldrar kan vara på kalas och avslutningar. Hennes egen upplevelse är att detta har glidit henne ur händerna och att allt ansvar ligger på henne, hon tror inte att något barn mår bra av att inte ha båda sina föräldrar. Långsiktigt kan tvång inte vara en lösning. Hon är jätterädd för att CC ska utveckla ätstörningar och att deras relation med sin pappa skulle bli förstörd för alltid. Hon vet att barn inte mår bra om de inte får en så god kontakt så möjligt. Grunden till barnens ovilja att träffa BB är hans oförmåga att möta känslor. Barnen har sett att BB inte behandlar henne bra, han pratar inte med henne och hälsar inte. Hon har inte informerat BB om att de och barnen skulle ha ett samtal på grund av hans advokats brev. Syftet med diskussionen var en hämtning. Brevet på köksbordet handlade om en annan situation. Hon har inte lagt något ansvar på barnen att förmedla budskap till barnen. Hon tror att de tycker att deras pappa är obehaglig. Under våren och hösten 2023 var barnen besvikna på sin pappa men det utgjorde inte startpunkten utan var snarare en kulminering. Barnen behöver nu en paus och det finns fortfarande hopp kvar om en väg framåt där man kan ta hänsyn till vad barnen vill. Planering på BUP i närtid är ett inledande samtal där CC ska erbjudas behandling

UTREDNINGEN

BB och AA har hörts i fria partsförhör.

BB har åberopat vittnesförhör med EE, hans sambo, FF, sambo med hans bror och GG, förälder till en vän till DD

och HH , tidigare granne, samt sakkunnigt vittnesförhör med II , professor i kognitiv psykologi vid Lunds universitet.

AA har åberopat vittnesförhör med JJ , vän och granne till AA , KK , AA:s mor, LL , förälder till en vän till CC och MM , barndomsvän till AA .

Parterna har härutöver åberopat omfattande skriftlig bevisning jämte uppspelningar.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Vid tidpunkten för denna doms avfattande har ändringar av föräldrabalken trätt i kraft den 1 januari 2025 som bland annat syftar till att klargöra att barnets bästa ska bedömas genom en helhetsbedömning. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt möjligt bör såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas (prop. 2020/21:150 s. 129). Risken för att barnet far illa ska vara en särskild omständighet som beaktas när det finns uppgifter om våld och andra kränkningar i utredningen. I detta avseende ska särskilt beaktas behovet av en nära och god kontakt med föräldrarna aldrig kan väga tyngre än att barnet inte riskerar att fara illa (prop. 2024/25:10 s. 16).

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken).

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § första stycket föräldrabalken).

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § första och andra styckena föräldrabalken). Umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med får inte riskera att skada barnet, varken fysiskt eller på något annat sätt (prop. 2024/25:10 s. 22). Barnets bästa ska utgöra utgångspunkt.

Av 6 kap. 2 b § föräldrabalken följer att barn ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt att barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Barnets inställning ska väga tungt med beaktande till ålder och mognad, men det är inte alltid förenligt med barnets bästa att följa barnets uttalade åsikt. I vissa fall, som när ett barn lever i en hederskontext, kan lojalitet påverka barnets uttryckta vilja. Alla relevanta omständigheter ska beaktas för att bedöma risken för att barnet far illa och säkerställa ett fullgott beslutsunderlag för att skydda barnet vid vårdnad, boende eller umgänge (prop. 2024/25:10 s. 19).

Mot bakgrund av ovan angivna utgångspunkter gör tingsrätten följande bedömningar.

Frågan om vårdnad

Gemensam vårdnad är i många fall det bästa för barnet eftersom det främjar en god kontakt mellan barnet och båda föräldrarna. Någon presumtion för gemensam vårdnad finns dock inte utan barnets bästa ska i varje enskilt fall bedömas utifrån de

individuella förhållandena. Det finns fall där en förälder är olämplig som vårdnadshavare, exempelvis på grund av att föräldern utsatt barnet eller den andra föräldern för våld. Det kan också vara så att föräldrarna befinner sig i en så pass djup konflikt att det inte är till barnets bästa med gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad förutsätter normalt sett att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna och om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten färgar det omvårdnaden om barnet. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.

Vårdansvaret innebär konkret följande. Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska också tillse att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. I vårdnadsansvaret ingår vidare att ha uppsikt över barnet eller vidta andra lämpliga åtgärder så att barnet inte orsakar skada för någon annan (se prop. 2020/21:150 sid. 34).

Utredningen ger vid handen att CC inte har träffat BB i någon större omfattning sedan hösten 2022. DD har inte träffat sin pappa i någon större omfattning sedan sommaren 2024. Den verkställighet som beslutades den 29 augusti 2024 har inte ägt rum.

Inledningsvis kan slås fast att när det gäller såväl BB:s som AA:s föräldraförmåga så har i egentlig mening inget framkommit som gör att det finns

anledning att i sig ifrågasätta någon av föräldrarnas förmåga att sörja för CC och DD på det sätt som kan förväntas av en vårdnadshavare.

För närvarande bor CC och DD hos AA och hon synes också för närvarande vara den förälder som barnen har närmast anknytning till. Den så kallade kontinuitetsprincipen talar således för att barnen fortsättningsvis ska fortsätta bo hos AA.

Den muntliga bevisningen består i huvudsak av personer som respektive part har en relation till eller som de känner. Bevisvärdet för sådan bevisning är generellt sett lågt. Härutöver har det förhör som BB åberopat med II omfattat vad så kallad föräldraalienation innebär som fenomen, vilka mekanismer som driver vid sådan alienation och de faktorer som påverkar vid förekomsten av föräldraalienation. Förhöret och det utlåtande som lämnats har endast omfattat föräldraalienation rent allmänt och har inte omfattat denna tvists omständigheter.

Den utredning som får anses vara mest oberoende är den som familjerätten i Nacka kommun ombesörjt. I denna har föreslagits att BB ska ges ensam vårdnad om barnen mot bakgrund att utredningen dragit slutsatsen att AA utsatt barnen för en stark påverkan. Förslaget om ensam vårdnad har lämnats trots att utredningen utformats som ett uppdrag om boende och umgänge. Familjerätten har vidare under rubriken "Föräldrapåverkan" exemplifierat vad påverkan innefattat. Tingsrätten delar familjerättens uppfattning att föräldrapåverkan har förekommit på sätt som familjerätten redogjort för.

Tingsrätten delar vidare familjerättens uppfattning att det i egentlig mening inte finns någon rimlig förklaring till varför först CC och som det synes nu även DD tagit så kraftigt avstånd från sin pappa. Några konkreta brister i BB:s föräldraförmåga i sig har inte kunnat konstateras och inte heller några andra risker som varit konkreta. Förutom vad som exemplifieras som föräldrapåverkan av familjerätten är den uppspelning som åberopats av BB där CC synes uppvisa

förvåning över att AA nu ändrat inställning till umgänge med BB och nu tycks vara positiv till att det ska ske i tiden efter verkställighetsärendet ytterst märklig. En annan märklig omständighet som visserligen lämnat av en närstående till BB men som tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta är det tillfälle när CC lämnar en pågående middag under våren 2023, uppenbarligen på anmodan av sin mamma.

Det sagda om föräldrapåverkan utgör således sammantaget mycket oroande omständigheter. Exempel som att det synes som barnen övat in svar, att det varit ett svek att sälja huset och att AA synes lägga ett oerhört stort ansvar på barnen kring frågan om umgänge med sin pappa gör naturligtvis att barnen, i ljuset av en pågående föräldrapåverkan, utsatts för mycket svåra lojalitetskonflikter.

BB har för egen del som redogjorts i det föregående åberopat bevisning om så kallad föräldraalienation som begrepp och fenomen och vilka faktorer som tyder på förekomsten av sådan alienation. AA har å sin sida fört bevisning om att föräldraalienation utgör en så kallad pseudovetenskap. Tingsrätten har för egen del svårt att dra några slutsatser om begreppets status inom psykologin och psykiatrin. Vad som kan konstateras är dock att otillbörlig föräldrapåverkan kan innebära avståndstaganden från barn till en förälder och att detta kan leda till vad som brukar benämnas som umgängessabotage.

Som angetts ovan ska barnens åsikter beaktas med hänsyn tagen till deras ålder och mognad dock med beaktande av att deras åsikt inte alltid kan anses vara till deras bästa. Med hänsyn till att risken för att barnen utsatts för en omfattande föräldrapåverkan är utrymmet i förevarande fall mycket litet för att ta hänsyn till vad som för närvarande synes vara barnens vilja.

Tingsrätten ska göra en riskbedömning på såväl kort som lång sikt för CC och DD (se punkt 21. i rättsfallet NJA 2024 s. 480). Med hänsyn till de förändring som nyligen gjort i föräldrabalken ska en helhetsbedömning göras.

På kort sikt talar kontinuitetsprincipen för att barnen ska fortsätta hos AA .
På lång sikt befarar tingsrätten att detta skulle innebära att CC och DD helt kommer att uteslutas från umgänge med BB . I ljuset av vad som anförts och med beaktande av att inte ens AA:s egna uppgifter om varför barnen tagit så kraftigt avstånd från BB , som får anses vaga och svårbegripliga, ger någon rimlig förklaring till barnens avståndstagande så måste det på lång sikt anses vara till CC och DD:s bästa att BB tillerkänns ensam vårdnad om dem och att det på så sätt går att komma till rätta med den föräldrapåverkan de utsatts för. Härtill kommer att det med hänsyn till hur barnen synes må för närvarande så kommer en fortsatt föräldrapåverkan vara skadlig för dem. BB:s yrkande om ensam vårdnad ska därför bifallas.

Umgänge

Mot bakgrund av den slutsats som tingsrätten dragit beträffande frågan om vårdnad kan det för närvarande inte vara till CC och DD:s bästa att de tillerkänns något umgänge med AA .

Vite

Av 6 kap. 21§ första stycket föräldrabalken följer att rätten kan, på yrkande av part, förelägga om vite för motpart att lämna ifrån sig barn i samband med dom eller beslut om det föreligger särskilda skäl.

Med hänsyn till de slutsatser tingsrätten dragit kring frågan om vårdnad synes frivilliga överlämnanden utesluta. Det får därför anses föreligga särskilda skäl att förelägga AA om att lämna ifrån sig CC och DD vid vite om yrkat belopp.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga](#)

Överklagande senast 2025-02-04 (Svea hovrätt)

Björn Malmqvist



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se